
宁夏人民会堂电梯更新项目

电梯供货及安装合同

需方：宁夏人民会堂管理中心

供方：宁夏贝卡尔特楼宇设备有限公司

电梯供货及安装合同

合同号：_____

甲方：宁夏人民会堂管理中心
法定代表人：
地址：银川市兴庆区文化西街 111 号 邮编：
电话：0951-5019523 传真：0951-5031337
开户银行：中国银行解放街支行
户名：宁夏人民会堂管理中心
注册地址：
帐号：106008012642
税号：640104454005041
乙方：宁夏贝卡尔特楼宇设备有限公司
法定代表人：赵志颖
地址：银川市金凤区宝湖中路南侧宝湖福邸 1#楼 10 层
邮编：750002
电话：0951-5136752 传真：0951-5605557
开户银行：宁夏银行利民支行
户名：宁夏贝卡尔特楼宇设备有限公司
注册地址：银川市金凤区宝湖中路南侧宝湖福邸 1#楼 10 层
帐号：13000140900018956
税号：640106564113326

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方本着平等、公平、公正、互惠互利、诚实守信的原则平等协商，就有关电/扶梯产品事宜达成一致，签订本合同。合同条款如下：

一、合同货物描述、数量及价格(自本条起凡遇有 ☐ 时，用 ☒ 加以确认)

品牌：蒂森

单位：元

序号	名称	型号和规格	数量	原产地和制造商名称	单价(元)	总价(元)
1.	小机房电梯	型号：TE-GL 层站：4层4站4门 载重：1350kg 速度：1.0m/s	2	产地：中山 制造商：蒂森电梯有限公司	347900.00	695800.00
2.	小机房电梯	型号：TE-GL 层站：4层4站4门 载重：1600kg 速度：1.0m/s	2	产地：中山 制造商：蒂森电梯有限公司	388600.00	777200.00
3	空调	格力	4	/	5200.00	20800.00
4	机房门窗更换	机房门：铁门 机房窗户：镀膜双层玻璃	4	/	3400.00	13600.00
5	配电箱	/	4	/	1500.00	6000.00
6	制作隔断	/	1	/	3900.00	3900.00
7	彩色激光打印机	佳能	1	/	8600.00	8600.00
8	笔记本电脑	联想 i7	1	/	14500.00	14500.00
9	监视监控电脑	联想 i7	1	/	9200.00	9200.00
10	电梯维修工具套(33件)	/	2	/	370.00	740.00
11	数字万用表	/	2	/	890.00	1780.00
12	配件	按钮	120个	/	/	2850.00
		轿门锁配件	4套	/	/	260.00
		厅门锁配件	4套	/	/	760.00
		门吊轮	48个	/	/	4200.00
		门脚	80个	/	/	1360.00
		门机皮带	4套	/	/	395.00
		强迫换速开关	4个	/	/	450.00
合计						1562395.00

合同总价(含税价)人民币大写：壹佰伍拾陆万贰仟叁佰玖拾伍元整，¥1562395.00元。

主要部件清单

序 号	名 称	品 牌/规 格	产 地
1	曳引机	蒂森中国/PMS 系列	德国蒂森克虏伯
2	旋转编码器	库伯乐	中国/上海
3	曳引机钢丝绳	通用/C8X19S	中国/无锡
4	导轨	天津桑瑞斯	中国/天津
5	轿门	蒂森中国/K 系列	中国
6	厅门	蒂森中国/S 系列	中国
7	门机	F9	德国蒂森克虏伯
8	光幕	门科	欧洲
9	控制屏	蒂森中国/MC2-S	中国/上海
10	微机控制主板	MC2	德国蒂森克虏伯
11	变频器	蒂森中国/CPI 系列	中国
12	操纵箱	蒂森中国	中国
13	安全钳	6071 系列	德国蒂森克虏伯
14	缓冲器	EN2/LD 、 LD-HC-L12	绿盾
15	限速器	6023 系列	德国蒂森克虏伯
16	相序继电器	恒达	中国/苏州
17	随行电缆	中菱/TVVBP	中国/上海

注：（1）详细规格描述见附件《技术规格表》。

（2）本项目为交钥匙工程，价格中包含电梯更新工程所有费用，设备款、安装费及调试费、运输费及运输保险费、检测验收费、增值税，老旧电梯的拆除及对厅门口的恢复，招标文件内的设施费用等乙方为完成本合同所需支付的全部费用，甲方不再增加费用。

二、货款结算方式

1. 合同生效之日起 7 个工作日内，甲方须向乙方支付合同总价 30% 的预付款，计人民币 肆拾陆万捌仟柒佰壹拾捌元伍角整 ￥：468718.50（其中含金额相当于合同总价 20% 的定金）。交货结算时，定金转作货款的一部分。
2. 甲方须在发货前 30 个工作日内向乙方支付合同总价的 50%，计人民币 柒拾捌万壹仟壹佰玖拾柒元伍角整 ￥：781197.50 元。乙方将在收到该笔款项后的 30 个工作日内发出货物。
3. 电梯安装完毕验收合格后 15 个工作日内。甲方须向乙方支付合同总价的 15%，计人民币 贰拾叁万肆仟叁佰伍拾玖元贰角五分 ￥：234359.25 元。乙方将在收到该笔款项后向甲方正式移交电梯。
4. 剩余设备总价的 5%，计人民币 柒万捌仟壹佰壹拾玖元柒角伍分 ￥：78119.75 元作为质量保证金，自甲方验收合格之日起十八个月质保期满后无质量问题一次性付清。

6. 货到现场后 15 个工作日内乙方为甲方开具全额增值税专用发票，甲方在签订合同时明确开票信息。

三、货物的交付

1. 在合同生效、明确全部技术细节、双方确认电梯土建布置图（以双方签字盖章为准）、按约定时间交付货物后。甲方应及时支付约定的款项，并做好接收和安装货物的准备。
2. 交货方式：
乙方代运（有关费用已含在合同总价中）：乙方负责代办运输，在途风险由乙方全部承担。
3. 乙方代运的运输方式及交货地：铁路 ☐，水路 ☐，公路 ☒，至甲方施工现场。
4. 乙方应按国家有关规定在电梯移交时向甲方提供每台电梯一套随机文件及产品合格证。产品合格证签发日期为货物制造日期。产品合格证应开给宁夏人民会堂管理中心。
5. 在甲方付清本合同项下的全部货款之前，乙方保留货物的所有权。

四、货物的验收和保管

1. 如乙方代运，甲方应在货物到达接货地点的两日内会同乙方对货物进行清点，并签署“到货清点记录”。若存在缺损情况，双方应共同在“到货清点记录”中签字确认，以便乙方向承运人或保险公司备案和索赔。如果甲方、乙方在“到货清点记录”上签字确认，也未在清点后的十五日内向乙方书面提出异议，则视为乙方履行交货义务符合合同约定，但该确认并不免除乙方的质量保证责任。
2. 货物运至安装工地后，甲方应提供经过乙方确认的有良好的通风与防潮条件的室内，以供货物保管。如现场不具备安装条件，甲方应负责妥善保管货物，并且自货物交付到安装前的存放时间不应超过 3 个月。甲方如未能做到本条规定，则需在安装前会同乙方对货物重新进行检验，并承担相应的责任。

五、本工程安装开工日期、施工周期及双方的权责

1. 预计开工日期：____年____月，计划电梯部件安装周期：30 天，调试周期为5 天，
2. 若因甲方原因导致乙方无法开工、停工或者窝工的，安装日期顺延。
3. 甲方权责
 - 1) 按电/扶梯土建布置图要求完成土建施工，提供《施工必备条件》（见附件三）中所列甲方的工作。为乙方提供施工便利条件，负责与其它施工方的工作协调。
 - 2) 预计开工日期前三十天，如现场基本具备安装条件，书面通知乙方进行安装前的勘查工作并予以配合。如现场尚不具备安装条件，可依照电/扶梯产品买卖合同约定在确认“发货确认单”时调整交货期，并于交货日前三十天，书面通知乙方进行安装前的勘查工作并予以配合。对勘查时发现的土建和其它问题按整改通知单的要求整改。整改完成之后，双方书面确认整改结果并确定正式开工日期。如无需整改，则在勘查结束后，双方书面确定正式开工日期。在正式开工日期前付清本合同开工款和电/扶梯产品买卖合同项下的到期款项。
 - 3) 货物运至安装工地后，甲方应提供符合要求的室内仓库以供货物保管。如现场不具备安装条件或由于非乙方原因导致连续停工超过 15 天，甲方应负责妥善保管货物，并且自货物交付到开始或重新开始安装前的存放时间不应超过 3 个月。甲方如未能做到本条规定，则需在安装前会同乙方对货物重新进行检验，并承担相应的责任。

- 4) 有权监理乙方人员的施工质量、施工安全等工作，发现问题及时通知乙方。
- 5) 负责施工现场保安和管理工作，妥善保管已安装部件及库房外部件。
- 6) 按照《特种设备安全监察条例》的规定使用电梯。

4. 乙方权责

- 1) 进行安装前的勘查工作。
- 2) 负责对原有旧电梯的拆除及归位。
- 3) 按约定的正式开工日期安排人员进场开工。
- 4) 严格按国家有关电梯安装标准组织施工，确保工程质量，所有施工人员必须持有电梯安装资质、电梯质检员、电工、焊工资质。
- 5) 保证施工人员自觉遵守施工现场的有关规定，负责现场施工安全。
- 6) 除本协议另有规定或双方另有约定外，负责库房、井道、机房内的电梯零部件的产品保管。
- 7) 配合特种设备监管部门对电/扶梯安装工程的质量检验工作。
- 8) 乙方可根据《特种设备安全监察条例》的规定将本合同项目的部分工作委托有法定资质的第三方完成，但应就该第三方的工作向甲方负责。
- 9) 进行电梯所需电源的接入及监控系统和电梯五方通话系统的线槽的安装和布线。
- 10) 安装就位后厅门门套拆装装饰（按原材质恢复）。
- 11) 乙方仅承担本合同约定项下及投标文件中约定事项的相关费用。
- 12) 施工过程中如因乙方原因造成的安全事故由乙方负责。

六、工程验收

1. 部件安装调试完成后，经乙方质量部门验收合格和特种设备监管部门检验合格，并达到招标文件要求后，乙方应书面通知甲方在接到乙方递交的“电梯安装竣工报告”（格式见附件四）后 7 日内签署盖章；如甲方未在前述 7 日内签署盖章又未提出工程确实存在不合格项目的有效证明，则可视为工程通过验收。
2. 在乙方出具自检合格报告后，双方积极配合，按合同约定的条款在 3 天内及时向当地特种设备监管部门申请验收。对验收中存在的~~不合格项目~~，双方根据合同中各自所承担的责任和义务分别予以及时整改直至合格。

七、移交

1. 在下列条件全部具备的前提下，乙方向甲方移交工程：
 - 1) 乙方已收到本合同中所约定的款项（质保金除外）。
 - 2) 收到特种设备监管部门验收合格证书（乙方办理）。
2. 双方应在“安装工程项目移交书”上签署并盖章。乙方对所安装的电梯的控制印板保留所有权。

八、保修及保养服务

质保期为 18 个月。自特种设备监管部门验收合格之日起，乙方向甲方提供为期 18 个月的免费保修、保养服务（每 15 天内保养一次，维保项目规范按照电梯维护保养规则 TSG T5002-2017）。

1. 质保期内，对确因安装质量问题造成的电梯故障（不包括照明灯具故障），乙方负责保修，并承担由此给甲方造成的损失，由此产生的费用将在乙方的质保金中支取，如质保金额不够的，甲方将向乙方索赔；对因下列原因引起的电梯故障、损坏等，乙方可予以修复，但其费用由甲方承担：
 - 1) 货物所在建筑的任何缺陷或问题所导致的故障；
 - 2) 因甲方使用、管理不当等人为因素导致的故障；
 - 3) 因甲方未能及时采取适当应急措施而加重的故障；非乙方指定方实施维修保养而导致的故障。
2. 质保期结束后，如仍由乙方保养，甲方应承担电梯日常维护保养中产生的材料费等支出。
3. 若甲方未经乙方同意，自行委托第三方进行电梯的安装、调试，则乙方不承担任何质量和安全责任，也不提供任何保修服务。

九、承诺和保证

1. 乙方保证其出售的货物应当质量合格，完全符合本合同的约定和国家的相关标准。
2. 乙方保证其所提供的货物是全新的，主要部件与部件清单产地、型号相同，且有全权出售该等货物。
3. 双方各自保证其为按照中国法律设立的独立法人或由独立法人依法授权的机构，具有签署和执行本合同的一切权利和资格，同时保证双方根据本合同进行的一切活动均符合中华人民共和国有关法律法规的要求。

十、违约责任

1. 本合同生效后，如因乙方原因全部或部分解除合同，须向甲方双倍返还相应定金；如因甲方原因全部或部分解除合同，乙方不退还相应定金。
2. 如乙方延期交货，应按延期天数向甲方支付每天延期交货的货物总价万分之三的逾期交货违约金（但逾期交货违约金累积最高不超过合同总价的 10%）。如甲方未按期支付定金或货款，或因其他原因造成交货或安装延期，乙方可以顺延交货和/或安装日期，同时甲方应按延期天数向乙方支付每天延期付款所涉的货物总价万分之三的逾期付款违约金（但逾期付款违约金累积最高不超过合同总价的 10%）。
3. 如乙方延期交货达 1 个月或以上的，除继续计算上述逾期交货违约金外，甲方还有权决定是否解除合同；如决定解除的，甲方应向乙方发出书面通知，本合同应视为因乙方原因于通知送达之日被解除。如甲方未按期支付货款、或因其他原因安装延期达 1 个月或以上的，除继续计算上述逾期付款违约金外，乙方还有权决定是否解除合同；如决定解除的，乙方应向甲方发出书面通知，本合同应视为因甲方原因于通知送达之日被解除。
4. 不可抗力事件应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的要求进行处理。
5. 在任何情况下，双方相互承担的各种违约损害赔偿责任和最高不超过本合同的总金额；但乙方依据《产品质量法》应该承担的责任不受本款限制。

十一、争议的解决

因执行本合同而引起的一切争议，由甲乙双方通过友好协商解决；协商不成时合同任一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他

1. 根据《特种设备安全监察条例》的规定，电梯产品的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照该条例取得许可的单位进行。
2. 双方最晚应在货物按合同约定生产完毕之日起满6个月时完成除本合同第五条第3款规定的责任义务。
3. 合同货物所含的全部知识产权（包括有关电梯日常运行和保养的控制软件所含的知识产权）均属于乙方及其所属的蒂森电梯有限公司。
4. 双方理解，本合同项下的货物供宁夏人民会堂的宁夏人民会堂电梯更新项目使用。出于安全考虑，如甲方欲将部分或全部货物转卖（包括出口）或挪作其它项目使用，均应事先通知乙方并取得乙方的确认。
5. 本合同各方必须以书面方式向对方送达往来函件。双方确认，合同文首的地址及传真号码为各方有效的函件或传真送达地址，合同一方按该地址及传真号码向对方发出函件或者传真后两日，即视为已送达。如合同一方地址或传真号码发生变更，应及时书面通知对方。未及时通知造成无法送达的，上述期限届满时即视为已送达。
6. 自双方确认的交货日期起3天内，乙方提供免费仓储。如因甲方调整交货日期导致乙方仓储超过一周的，甲方须在发运前向乙方支付超过部分的仓储费（按电梯每台每天人民币250元计算），乙方应提供仓储费发票。。
7. 本合同全文打印，手写内容须经双方签字和盖章确认。合同内容如有变更，双方应签署书面变更协议。
8. 本合同各附件及《技术规格表》和电梯土建布置图为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
9. 合同未列入之条款，应按照《中华人民共和国合同法》处理。
10. 本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。自双方签字并盖章之日起生效。

甲 方：宁夏人民会堂管理中心（盖章） 乙 方：宁夏贝卡尔特楼宇设备有限公司（盖章）

授权代表人：  （签字） 授权代表人：  （签字）

日 期：2017年4月20日 日 期：2017年4月20日

型号	TE-GL	TE-GL
编号	L1-L2	L3-L4
数量	2	2
载重/容量	1350kg	1600kg
速度	1.0m/s	1.0m/s
运行高度	17m	17m
层站	4 层 4 站	4 层 4 站
控制	单台控制	单台控制
厅门	发纹不锈钢	发纹不锈钢
门机型号	F9	F9
门宽 (mm)	1000	1100
门高 (mm)	2100	2100
轿厢宽 (mm)	1800	2000
轿厢深 (mm)	1750	1750
轿厢高 (mm)	2400	2400
厅门控制板	发纹不锈钢	发纹不锈钢
井道 (mm)	详见 GAD 图纸	详见 GAD 图纸
井道宽 (mm)		
井道进深 (mm)		
井道顶空 (mm)		
地坑 (mm)		
轿厢围壁	发纹不锈钢	发纹不锈钢
轿内显示	红色点阵式	红色点阵式
供货范围	根据上述规范及我方详细的生产图纸。制作规范：GB7588-2003	

附件 1:

宁夏人民会堂电梯更新项目电梯规格如下:

附件 2

产 品 规 格 表 1

产品系列	乘客电梯			产品型号	TE-GL
梯号	L1-L2			订购数量	2 台
载重	1350kg			速度	1.0m/s
停站顺序	1、2、3、4				
开门方式	中分门	站数	4	吊顶	标准吊顶
开门尺寸	1000*2100			轿门材料	发纹不锈钢 壁厚 $\geq 1.5\text{MM}$
轿厢尺寸	1800*1750*2400			轿壁材料	发纹不锈钢 壁厚 $\geq 1.5\text{MM}$
轿厢地板	木地板				
驱动方式	交流变压变频调速			操纵箱型号	StepC
操作系统	单控			操纵面板材	不锈钢

产 品 规 格 表 2

产品系列	乘客电梯			产品型号	TE-GL
梯号	L3-L4			订购数量	2 台
载重	1600kg			速度	1.0m/s
停站顺序	1、2、3、4				
开门方式	中分门	站数	4	吊顶	标准吊顶
开门尺寸	1100*2100			轿门材料	发纹不锈钢 壁厚 $\geq 1.5\text{MM}$
轿厢尺寸	2000*1750*2400			轿壁材料	发纹不锈钢 壁厚 $\geq 1.5\text{MM}$
轿厢地板	木地板				
驱动方式	交流变压变频调速			操纵箱型号	StepC
操作系统	单控			操纵面板材	不锈钢

附件 3:

施工必备条件及甲乙双方责任

1、施工必备条件

需在正式开工日期前完成符合电梯土建布置图要求的土建施工，包括但不限于预埋件、预留孔、门洞、机房吊钩，电源板开关等等；需提供各楼层地坪装饰完成面标高线及轴线（并在电梯相应墙面上予以标注）和各层墙面装饰厚度尺寸的书面文件。如经乙方勘查时发现土建偏差范围超过土建图规定，需整改并承担所发生的材料及人工。	乙方
设备由乙方安装就位后需修整和完善设备与土建接口	乙方
根据乙方施工要求，在乙方施工相应层面或施工处提供适用临时施工及调试用电电源点，挂表单独计量，乙方付费。提供施工人员生活用水。 （照明电源为 220V；三相交流电源应符合国家标准要求，为五线制、频率为 50Hz，允许电压波动±7%，五线制中的地线应为独立接地线，直径和动力线等粗，接地电阻小于 4 欧姆，从地面至机房部分用绝缘导线，零线和接地线始终分开）	甲方
在三楼以下的井道附近为电梯设备零部件、施工工具等提供良好的通风与防潮条件、可锁及有充分照明的室内仓库（具体面积视工程大小再协定）	甲方
为所有井道开口安装安全栅栏	乙方
保持底坑、井道和机房不用于与电梯无关的服务或设备，无其它障碍物	甲方
井道及底坑正式照明并安装有开关和电源插座。	乙方
负责监控系统及五方通话的线槽的安装和布线	乙方
安装用井道临时照明乙方自理	乙方
电梯部件安装中所需电焊气割设备及具备相应资质的操作工和安装辅助工	乙方
乙方工作人员食宿费用	乙方
将电梯设备运到相应的层站并就位	乙方
按乙方提供的图纸搭设安全适用的脚手架并按需逐步拆除	乙方
到当地特种设备监管部门办理电梯安装的开工手续并承担当地特种设备监管部门对电梯安装工程所征收的各类费用	乙方
在收到乙方提供的内部验收合格报告后一周内报当地特种设备监管部门检测验收，并承担费用	乙方
清理现场电梯施工产生的垃圾	乙方
<u>（双方约定的其它增加的安装内容）</u>	乙方
<u>（双方约定的其它增加的安装内容）</u>	乙方

明
治
三
十
三
年
一
月
一
日

